LEI N° 9605/1998- LEI CRIMES AMBIENTAIS (LCA)



Material autoral pertencente à Cíntia Veras Canto. PIRATARIA É CRIME! INSTAGRAM: @cintiaveras_

BASE CONSTITUCIONAL

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, **pessoas físicas ou jurídicas**, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.



DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, **no interesse ou benefício da sua entidade.**

VAI CAIR: A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.

Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Art. 7º As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:

I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

ATENÇÃO: As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

Art. 8º As penas restritivas de direito são:

I - prestação de serviços à comunidade: consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível.

II - interdição temporária de direitos: são a proibição de o condenado contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes culposos. **5 ANOS- DOLOSOS 3 ANOS- CULPOSOS**

III - suspensão parcial ou total de atividades: será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais.

IV - prestação pecuniária: pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, **não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos**. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. **MULTA NÃO! CUIDADO!**

V - recolhimento domiciliar: baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória.

Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena:

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;

II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;

III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;

IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.

AGRAVANTES: Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - reincidência nos crimes de natureza ambiental;

II - ter o agente cometido a infração:

a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para a execução material da infração;
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;
d) concorrendo para danos à propriedade alheia;
e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;
f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
g) em período de defeso à fauna;
h) em domingos ou feriados;
i) à noite;
j) em épocas de seca ou inundações;
l) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
n) mediante fraude ou abuso de confiança;
o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;
q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;
r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.

Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos.

SURSIS PENAL: ocorre após a condenação, suspendendo a execução da pena.

- Pena privativa de liberdade
- Pena não superior a 3 anos

PENAS DA PJ: Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são:

I - multa;

II - restritivas de direitos;

- suspensão parcial ou total de atividades;
- interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;
- proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.

III- prestação de serviços à comunidade.

- custeio de programas e de projetos ambientais;
- execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
- manutenção de espaços públicos;
- contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

REPARAÇÃO: Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2º do art. 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.

APLICAÇÃO DA MULTA: Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se **revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.**

PERÍCIA: Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa.

ATENÇÃO: Parágrafo único. A perícia produzida no **inquérito civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.**

Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são:

I - suspensão parcial ou total de atividades;
II - interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;
III - proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.

§ 1º A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente.
§ 2º A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar.
§ 3º A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de dez anos.

Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.

A lei não está falando de qualquer empresa que, eventualmente, cometa um crime ambiental.
Ela se refere à pessoa jurídica que tenha sido criada ou empregada **predominantemente** para servir à prática criminosa.

A consequência jurídica é a **liquidação forçada**. Em linguagem simples, significa o encerramento compulsório da pessoa jurídica por decisão judicial

VAI CAIR: Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal **é pública incondicionada.**

- **CABE JUIZADO** desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, , salvo em caso de comprovada impossibilidade.

- **CABE FORMA CULPOSA**

- **Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.**

Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;



II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:

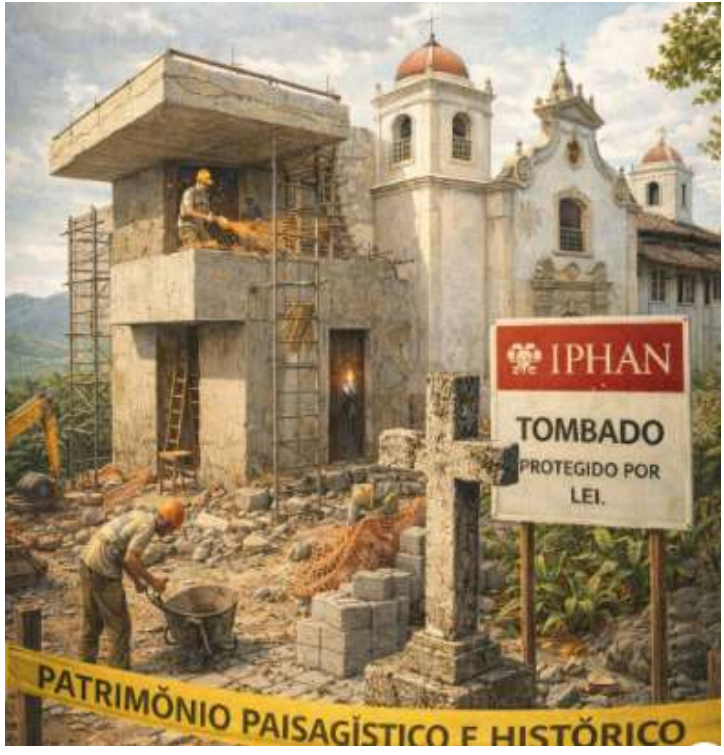


Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. **Se o crime for culposo**, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.



Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.



Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou **monumento urbano**: **(se for rural é crime de dano)**

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa.

ATIPICIDADE: § 2º Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional



Da Poluição e outros Crimes Ambientais

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.



Dos Crimes Contra a Fauna

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.



Exemplo

Uma pessoa que apanha um filhote de papagaio no ninho, ou captura um pássaro silvestre na mata para colocar em uma gaiola e vender, está cometendo crime ambiental. Mesmo que não venda, a simples guarda em cativeiro sem autorização (ter o animal em casa) configura infração ao artigo 29, parágrafo 1º, inciso III.



BIZU:

Há apenas 3 crimes **contra a fauna** que possuem a pena de **RECLUSÃO**, os demais crimes contra a fauna são punidos com pena de **DETENÇÃO.**

Art. 30 - Exploração Irregular de **Peles e Couros de Anfíbios e Répteis** → **RECLUSÃO**

Art. 32, §1º-A - Maus Tratos **contra CÃES e GATOS** → **RECLUSÃO**

Art. 35 - Pesca **com utilização de explosivos ou substâncias tóxicas.** → **RECLUSÃO**

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

POSSIBILIDADE DE PERDÃO JUDICIAL: : § 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Ex: Um exemplo clássico é o de um idoso que cuida há 10 anos de um papagaio-verdadeiro (*Amazona aestiva*), não ameaçado, que foi resgatado ferido e adaptado à casa, sem maus-tratos ou intenção comercial.

O QUE SÃO FAUNAS SILVESTRES: § 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.

AUMENTO DE PENA DA METADE: § 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração;
II - em período proibido à caça;
III - durante a noite;
IV - com abuso de licença;
V - em unidade de conservação;
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa.

AUMENTO DE PENA ATÉ O TRIPLO: § 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional.

ATENÇÃO: § 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.

Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente:
Pena - **reclusão, de um a três anos, e multa**.





Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente.

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa

EX: Trazer peixes de aquário exóticos de outro continente sem licença e soltá-los em rios brasileiros.

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

CACHORRO E GATO: § 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de **reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.**

NOVIDADE 2025: § 1º-B. Incorre nas mesmas penas quem realiza ou permite a realização de tatuagens e a colocação de *piercings* em cães e gatos, com fins estéticos.

NOVIDADE 2026: § 1º-C. Incorre nas mesmas penas quem provoca desastre ambiental que prejudique a vida, a integridade física ou o bem-estar de animais silvestres ou domésticos.

§ 2º A pena é aumentada **de um sexto a um terço**, se ocorre morte do animal.





Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 35. Pescar mediante a utilização de:

I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante;

II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente:

Pena - reclusão de um ano a cinco anos.

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:

I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;

II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente;

III – (VETADO)

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.

Dos Crimes contra a Flora

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

MODALIDADE CULPOSA: Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

MODALIDADE CULPOSA: Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

- **Destruir/Danificar:** Cortar árvores, fazer queimadas ou remover a vegetação de uma APP, como as margens de rios.
- **"Mesmo que em formação":** Protege mudas e matas em recuperação, não apenas árvores antigas.
- **Infringência das normas:** Usar a área para pasto, agricultura ou construir nela sem autorização, violando o Código Florestal.



Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

O que é APPs? São áreas frágeis protegidas por lei, como margens de rios, topos de morros, encostas declivosas e restingas.

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

MODALIDADE CULPOSA: § 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.



NOVIDADE 2024: **Art. 41.** Provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação:

Pena - **reclusão, de dois a quatro anos, e multa**.

MODALIDADE CULPOSA: Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Art. 42. **Fabricar, vender, transportar ou soltar balões** que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.



Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas (SEM DONO APARENTE), sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

ATIPICIDADE: § 1º Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família.

AUMENTO DE PENA: § 2º Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena será aumentada de 1 (um) ano por milhar de hectare.

Art. 51. Comercializar **motosserra** ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:



NOVIDADE 2025: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

NOVIDADE 2025: § 1º No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.

NOVIDADE 2025: § 2º **Não incorre em crime** quem procede à poda ou ao corte de árvore quando o órgão ambiental responsável não responder de maneira fundamentada, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a requerimento que solicita o corte ou a poda em razão da possibilidade de ocorrência de acidente devidamente atestada por empresa ou profissional habilitado, considerada tacitamente autorizada sua realização quando esgotado o referido prazo.

AUMENTO DE 1/6 A 1/3: Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a um terço se:

I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático;

II - o crime é cometido:

a) no período de queda das sementes;
b) no período de formação de vegetações;
c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração;
d) em época de seca ou inundação;
e) durante a noite, em domingo ou feriado.

Ano: 2025 **Banca:** INAZ do Pará **Órgão:** Prefeitura de Cairu - BA **Prova:** INAZ do Pará - 2025 - Prefeitura de Cairu - BA - Guarda Municipal

A Lei nº 9.605/1998 prevê penas privativas e restritivas de direitos aplicáveis a infrações ambientais, bem como circunstâncias que podem agravar a sanção, considerando a gravidade e o contexto da conduta. No exercício da função fiscalizatória é dever da Guarda Municipal identificar indícios de tais circunstâncias e encaminhar os registros aos órgãos competentes.

Com base nessas disposições, assinale a alternativa **INCORRETA**.

A) A suspensão condicional da pena é vedada de forma absoluta nos crimes ambientais, ainda que preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, por se tratar de infração de natureza difusa.

B) As penas restritivas de direito incluem a interdição temporária de direitos, como a proibição de participar de licitações ou contratar com o Poder Público, nos casos previstos no art. 10 da Lei nº 9.605/1998

Art. 8º – espécies de **penas restritivas de direitos**.
Art. 10 – **interdição temporária de direitos**

C) Constitui agravante a prática de infração ambiental em área urbana, de preservação permanente ou em unidade de conservação, quando evidenciada maior ofensividade ao meio ambiente **Art. 15, II**

D) A prestação pecuniária consiste em pagamento em favor de entidade pública ou privada com finalidade social, sem prejuízo da obrigação de reparar integralmente o dano causado **Art. 12**

E) A reincidência, o intuito de obtenção de vantagem econômica e o uso de fraude ou abuso de confiança configuram circunstâncias agravantes, desde que não integrem o tipo penal nem qualifiquem o crime **Art. 15, II**

Ano: 2025 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Japaratinga - AL **Prova:** IGEDUC - 2025 - Prefeitura de Japaratinga - AL - Fiscal de Meio Ambiente

Nos termos do Art. 37, I, da Lei nº 9.605/1998, o abate de animal NÃO configura crime quando:

A) for realizado com autorização científica, para coleta de dados acadêmicos
B) for praticado por caçador licenciado, em área de preservação permanente
C) ocorrer em estado de necessidade, com o fim de saciar a fome do agente ou de sua família.
D) ocorrer durante práticas culturais tradicionais, mesmo sem necessidade alimentar

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRMV-PE **Prova:** Quadrix - 2025 - CRMV-PE - Agente Fiscal

À luz da Lei nº 9.605/1998, que trata das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, julgue o item a seguir.

A reincidência em crimes de natureza ambiental é uma circunstância que agrava a pena, ainda que o fato constitua crime autônomo ou sirva para qualificá-lo.

Certo/errado.

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

- I - reincidência nos crimes de natureza ambiental;
- II - ter o agente cometido a infração:

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRMV-PE **Prova:** Quadrix - 2025 - CRMV-PE - Agente Fiscal

À luz da Lei nº 9.605/1998, que trata das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, julgue o item a seguir.

A responsabilidade das pessoas jurídicas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente exclui a responsabilidade das pessoas físicas, quando estas concorrerem para o mesmo fato.

Certo/errado.

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas **não exclui** a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.

Ano: 2025 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Caconde - SP

Considerando as exceções, é correto afirmar que NÃO é considerado crime o abate de animal, quando realizado:

A) Em qualquer circunstância, desde que o abate seja realizado de forma humanitária
B) Quando realizado por um caçador, ainda que não tenha a devida licença para a prática de caça
C) Quando o animal estiver doente e puder ser curado, mesmo que não haja necessidade imediata de alimentação
D) Apenas para fins comerciais, visando o aproveitamento econômico da carne do animal
E) Em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.

Ano: 2025 **Banca:** SECPLAN **Órgão:** Prefeitura de Presidente Kennedy - ES **Prova:** SECPLAN - 2025 - Prefeitura de Presidente Kennedy - ES - Guarda Civil Municipal

José foi acusado de ter cometido crime ambiental, sendo que a notícia do delito foi realizada por equipe da Guarda Municipal após receber denúncia da comunidade, identificar o local da lesão e o agente causador. Nos termos da Lei nº 9.605/98, preenchidos determinados requisitos, pode ser aplicada pena restritiva de direito, como a prestação de serviços à:

A) flora
B) fauna
C) natureza
D) comunidade.

Artigo 8°

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Cupira - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Prefeitura de Cupira - PE - Guarda Municipal

Em uma pequena comunidade ribeirinha, casos de violência doméstica e atividades criminosas chamaram a atenção das autoridades, gerando uma série de investigações. Uma mulher, após anos de tentativas frustradas de denunciar as agressões constantes de seu marido — um homem conhecido na região por seu histórico violento — finalmente conseguiu obter uma medida protetiva de urgência com base na Lei Maria da Penha. O agressor, que já havia sido flagrado em situações anteriores, foi preso em flagrante durante uma das agressões.

Além disso, as investigações revelaram que o mesmo homem estava envolvido em outras atividades criminosas graves, como o sequestro de pessoas para exigir resgates, um crime hediondo segundo a legislação brasileira. Paralelamente, as autoridades descobriram que ele também participava de uma rede de tráfico de drogas que utilizava menores de idade para transportar entorpecentes entre diferentes comunidades ribeirinhas. A Lei de Drogas, que considera o tráfico um crime inafiançável, foi aplicada, e os adolescentes envolvidos foram encaminhados para medidas socioeducativas, incluindo a internação.

Durante a investigação ambiental, as autoridades constataram ainda que ele participava de atividades ilegais de pesca com explosivos, uma prática proibida e considerada crime ambiental, especialmente em rios protegidos pela legislação. A operação, que inicialmente se concentrou na violência doméstica, acabou desvendando uma rede complexa de crimes envolvendo tráfico, exploração de menores e graves danos ambientais, impactando toda a comunidade local.
A pesca com explosivos em rios e lagos protegidos é considerada crime ambiental, punível com reclusão.

CERTO./ERRADO

Ano: 2024 **Banca:** ADM&TEC **Órgão:** Prefeitura de Iguaracy - PE **Prova:** ADM&TEC - 2024 - Prefeitura de Iguaracy - PE - Guarda Municipal

A Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece sanções a quem comete infrações contra o meio ambiente. Sobre as disposições dessa lei, é **CORRETO** afirmar:

A) A pena para quem provocar incêndio em mata ou floresta pode ser substituída por multa administrativa
B) A responsabilidade administrativa por infração ambiental exclui a responsabilidade penal pelo mesmo fato
C) A degradação de vegetação em área de preservação permanente é isenta de penalidade se ocorrer para uso agrícola
D) O transporte de produto perigoso sem autorização ambiental é crime punível com reclusão e multa.

Ano: 2024 **Banca:** ADM&TEC **Órgão:** Prefeitura de Iguaracy - PE **Prova:** ADM&TEC - 2024 - Prefeitura de Iguaracy - PE - Guarda Municipal

A Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece sanções a quem comete infrações contra o meio ambiente. Sobre as disposições dessa lei, é **CORRETO** afirmar:

A) A pena para quem provocar incêndio em mata ou floresta pode ser substituída por multa administrativa ARTIGO 41
B) A responsabilidade administrativa por infração ambiental exclui a responsabilidade penal pelo mesmo fato
C) A degradação de vegetação em área de preservação permanente é isenta de penalidade se ocorrer para uso agrícola ARTIGO 38
D) O transporte de produto perigoso sem autorização ambiental é crime punível com reclusão e multa.

Ano: 2024 **Banca:** ADM&TEC **Órgão:** Prefeitura de Iguaracy - PE **Prova:** ADM&TEC - 2024 - Prefeitura de Iguaracy - PE - Guarda Municipal

A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) prevê sanções administrativas e penais para condutas lesivas ao meio ambiente. Sobre a responsabilização penal da pessoa jurídica, é **CORRETO** afirmar:

A) Não é aplicável quando o delito ocorre em consórcio com pessoas físicas
B) Pressupõe a comprovação de que a infração foi cometida no interesse ou benefício da entidade.
C) Requer a dissolução compulsória da pessoa jurídica em todos os casos
D) Inexiste previsão legal para a responsabilização penal de pessoas jurídicas no Brasil

10-Ano: 2024 **Banca:** FEPESE **Órgão:** Prefeitura de Palhoça - SC **Prova:** FEPESE - 2024 - Prefeitura de Palhoça - SC - Guarda Municipal

Conforme estabelece a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em:

1. custeio de programas e de projetos ambientais.
2. execução de obras de recuperação de áreas degradadas.
3. manutenção de espaços públicos.
4. contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

A) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2
B) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3
C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4
D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4
E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

11-Ano: 2019 Banca: CONSULPAM Órgão: Prefeitura de Viana - ES Prova: CONSULPAM - 2019 - Prefeitura de Viana - ES - Procurador
Acerca dos crimes ambientais, conforme a Lei 9.605/98 (Lei de crimes ambientais), assinale a alternativa CORRETA:

a) Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente constitui crime ambiental contra a fauna.

b) Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente constitui crime ambiental contra a flora errado, é crime contra a fauna

c) Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano constitui crime ambiental de poluição errado, é crime contra a flora

d) Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida constitui crime ambiental contra a flora. errado, está previso na seção III Da Poluição e outros Crimes Ambientais.

12- Ano: 2017 Banca: IESES Órgão: IGP-SC Prova: IESES - 2017 - IGP-SC - Perito Criminal Ambiental
São crimes ambientais, EXCETO:

a) Causar danos diretos ou indiretos às Unidades de Conservação de qualquer natureza
b) Produzir sons, ruídos ou vibrações em desacordo com as prescrições legais.
c) Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção
d) Matar espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente

13- Ano: 2025 Banca: NUCEPE Órgão: SEDUC-PI Prova: NUCEPE - 2025 - SEDUC-PI - Técnico Ambiental
A Lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, estabelece as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Essa legislação busca proteger o meio ambiente e punir aqueles que cometem crimes ambientais.

Considerando os dispositivos da Lei de Crimes Ambientais, assinale a alternativa CORRETA.

a) A pessoa jurídica somente pode ser responsabilizada por crimes ambientais, se houver a identificação de um responsável físico
b) A responsabilidade penal da pessoa jurídica exclui a responsabilidade penal da pessoa física autora do crime ambiental
c) A Lei de Crimes Ambientais não prevê a possibilidade de transação penal para crimes ambientais de menor potencial ofensivo
d) A pena de reclusão é aplicada exclusivamente a pessoas jurídicas que cometem crimes ambientais
e) A Lei de Crimes Ambientais estabelece que a pessoa jurídica responde pelos crimes ambientais praticados em seu benefício, independentemente de quem tenha atuado em seu nome.

É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome.
A jurisprudência não mais adota a chamada teoria da "dupla imputação".

14- Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Prefeitura de Campo Grande - MS Prova: CESPE - 2019 - Prefeitura de Campo Grande - MS - Procurador Municipal

Acerca de tutela processual do meio ambiente, de crimes ambientais e de espaços territoriais especialmente protegidos, julgue o item que se segue.

Os crimes ambientais não podem ser caracterizados por atos omissivos.

Certo/errado.

Lei 9605/98: **Art. 2º.** Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Teoria monista/unitária: primeira parte do dispositivo.
Agentes poderão responder tanto pela **ação** quanto pela **omissão ambientalmente relevante:** parte final.

Lei 9605/98: Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso**, inclusive por omissão:**
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

15- Ano: 2019 Banca: IESES Órgão: Prefeitura de São José - SC Prova: IESES - 2019 - Prefeitura de São José - SC - Biólogo

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma agravante de pena, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), quando não constitui ou qualifica os crimes ambientais.

a) A reincidência nos crimes de natureza ambiental
b) O agente ter cometido a infração em domingos ou feriados
c) O agente ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária
d) O agente ter cometido a infração afetando ou expondo a perigo, de maneira média, a saúde pública ou o meio ambiente.

De mandeira GRAVE e não média

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - reincidência nos crimes de natureza ambiental;

II - ter o agente cometido a infração:

a) para obter vantagem pecuniária;

b) coagindo outrem para a execução material da infração;

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

d) concorrendo para danos à propriedade alheia;

e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;

g) em período de defeso à fauna;

h) em domingos ou feriados;

i) à noite;

j) em épocas de seca ou inundações;

l) no interior do espaço territorial especialmente protegido;

m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;

n) mediante fraude ou abuso de confiança;

o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;

p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;

q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;

r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.